Les déclarations trompeuses

Droit anglais des contrats | Misrepresentation | Conditions, preuve et recours

Un vendeur affirme qu'une camionnette n'a jamais subi de dommage structurel. L'acheteur se fie à cette affirmation et signe. Si elle est fausse, le droit anglais peut lui ouvrir un recours. Commencez par examiner la déclaration et son influence sur la décision de contracter.

1. Identifier la déclaration

Précisez les mots ou le comportement en cause, leur auteur, leur destinataire et la date. Dans le cas contractuel ordinaire, la déclaration émane du cocontractant ou de son représentant avant la conclusion. Elle peut être expresse ou résulter d'un comportement.

2. Vérifier si elle est fausse ou trompeuse

Déterminez le sens que les mots ou le comportement prennent dans leur contexte. Une indication littéralement exacte peut induire en erreur si elle est incomplète. Présenter un simple contrôle d'aptitude à la circulation comme un examen complet de la structure d'un véhicule peut être trompeur. Comparez la déclaration aux faits à la date pertinente.

3. Établir l'influence réelle sur la décision de contracter

La déclaration doit avoir effectivement pesé sur la décision de son destinataire. Son importance, au sens de son aptitude à influencer cette décision, peut étayer une inférence de fait. L'acheteur peut avoir tenu compte à la fois de l'historique du véhicule et du prix.

4. Distinguer nullité, annulation et rupture

Un contrat **nul** (*void*) est dépourvu d'effet obligatoire dès l'origine. Une *misrepresentation* qui ouvre droit à un recours rend en principe le contrat **annulable** (*voidable*). Il produit ses effets tant que la partie habilitée ne l'a pas fait annuler, sous réserve des limites de la *rescission*. La rupture pour inexécution grave met en principe fin aux obligations principales futures.

> Legal English | **Actionable** signifie que la déclaration peut fonder une action ou un recours. **To induce someone to enter into a contract** signifie amener une personne à contracter.

Faits, opinions et influence

Bisset v Wilkinson | Une estimation dans son contexte

Le vendeur estimait qu'un terrain pouvait accueillir 2 000 moutons. Les deux parties savaient qu'il n'avait jamais servi d'exploitation ovine. Le Conseil privé y a vu une opinion sincère, compte tenu du contexte. Les acheteurs n'avaient pas non plus établi que le terrain était incapable d'accueillir ce nombre de moutons s'il était bien exploité.

Smith v Land and House Property Corp | Un fait implicite

Un bailleur a fait l'éloge d'un locataire alors qu'il connaissait ses arriérés. Compte tenu des informations dont disposait le bailleur, son appréciation laissait entendre que des faits la justifiaient. Demandez-vous ce que le destinataire pouvait raisonnablement comprendre. Une déclaration sur un acte futur peut aussi exprimer une intention actuelle.

Silence, demi-vérités et changement de circonstances

Dans des négociations ordinaires, il n'existe en principe aucune obligation générale de communiquer spontanément des informations. Une dissimulation active ou une demi-vérité peut créer une impression trompeuse. Si une déclaration continue de produire ses effets à la conclusion, un changement important survenu auparavant peut imposer de la rectifier, comme dans *With v O'Flanagan*.

Comment prouver l'influence effective ?

Examinez les courriels d'approbation, les notes et les vérifications de l'acheteur. Selon *Redgrave v Hurd*, une possibilité de vérification inutilisée n'exclut pas que l'acheteur se soit fié à la déclaration. *Hayward v Zurich* montre que le doute peut coexister avec une influence réelle. Une décision fondée exclusivement sur une source indépendante peut conduire à une autre conclusion.

> Méthode | Identifiez le fait communiqué, les preuves de son inexactitude et les éléments montrant son influence sur la décision de contracter.

Rescission et dommages-intérêts

1. Rescission | Défaire l’opération

La *rescission* vise à rétablir, dans la mesure du possible, la situation antérieure. La confirmation du contrat après la découverte des faits, les droits d’un tiers de bonne foi ou l’impossibilité pratique de restituer les prestations peuvent y faire obstacle. Selon l’article 1 du Misrepresentation Act 1967, l’exécution du contrat ou l’incorporation de la déclaration au contrat ne suffit pas à exclure la *rescission*.

2. Déclaration frauduleuse | Le délit civil de deceit

Selon *Derry v Peek*, la fraude suppose une déclaration inexacte faite en connaissance de cause, sans croyance sincère en son exactitude ou avec indifférence à sa véracité. L’imprudence compte dans la mesure où elle renseigne sur l’état d’esprit de l’auteur. Le demandeur doit aussi établir le préjudice résultant du fait d’avoir agi sur la foi de la déclaration.

3. Article 2(1) | Réparation prévue par la loi de 1967

Lorsqu’une déclaration trompeuse du cocontractant a influencé la conclusion et causé un préjudice, l’article 2(1) peut ouvrir droit à réparation. Pour s’exonérer, l’auteur doit établir qu’il croyait la déclaration exacte jusqu’à la conclusion et qu’il avait des motifs raisonnables d’y croire. Une croyance sincère mal fondée peut donc engager sa responsabilité.

4. Déclaration non frauduleuse | Réparation de substitution

Même une erreur sincère et raisonnable peut justifier la *rescission* si les autres conditions sont réunies. En vertu de l’article 2(2), lorsque le droit à la *rescission* subsiste, le juge peut maintenir le contrat et accorder des dommages-intérêts à sa place. Ce choix relève de son appréciation (*Salt v Stratstone*).

> Legal English | **Rescind the contract** signifie défaire le contrat. **Damages in lieu of rescission** désigne une indemnité qui se substitue à la rescission.

Cas pratique corrigé et sources

La camionnette de la boulangerie

Un concessionnaire écrit à une boulangerie qu'une camionnette d'occasion n'a jamais subi de dommage structurel lors d'un accident. Il avait auparavant confirmé avoir lu un rapport de réparation constatant une collision et un châssis déformé. Le courriel d'approbation mentionne l'historique du véhicule et le prix. La boulangerie ne donne pas suite à la proposition d'inspection, achète le véhicule pour ses livraisons et découvre les dommages deux semaines plus tard. Analysez ses recours.

Corrigé

Déclaration et inexactitude. Le courriel affirme un fait existant. Le rapport le contredit. Le fait que le concessionnaire ait confirmé l'avoir lu permet d'inférer qu'il connaissait la fausseté de sa déclaration.

Influence et recours. Le courriel d'approbation montre que l'historique a pesé sur l'achat. L'inspection déclinée n'écarte pas cette influence. Sous réserve de ses limites, la *rescission* est envisageable. Le préjudice prouvé peut ouvrir droit à réparation au titre du *deceit*. En pratique, la rescission conduirait en principe à restituer le véhicule et à récupérer le prix, avec les ajustements nécessaires.

> Variante | Le concessionnaire s'est sincèrement fié à une base de données périmée et n'a jamais vu le rapport. Réexaminez la fraude. Si la boulangerie a subi un préjudice, examinez au titre de l'article 2(1) les motifs raisonnables et la croyance effective jusqu'à la conclusion.

Jurisprudence et texte de loi

Bisset v Wilkinson [1927] AC 177 | Opinion
Smith v Land and House Property Corporation (1884) 28 Ch D 7 | Fait implicite
With v O'Flanagan [1936] Ch 575 | Analysé dans Foodco
Redgrave v Hurd (1881) 20 Ch D 1 | Possibilité de vérifier
Hayward v Zurich Insurance Co plc [2016] UKSC 48 | Influence effective
Derry v Peek (1889) 14 App Cas 337 | Fraude
Misrepresentation Act 1967 ss 1–2 | Recours légaux
Salt v Stratstone Specialist Ltd [2015] EWCA Civ 745 | Réparation de substitution